

# 한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

## 시 정 및 주 의 요 구

제 목 어장관리선의 주기관개방검사 면제에 관한 사항

소관부서 포항지사

조치부서 포항지사

내 용

### 1. 업무 개요

포항지사에서는 「어선법」 제21조에 따라 2025.12.16.부터 2026.4.30.까지 □△△△□□호(어선번호 : 00000000-00000000, 총톤수 : 22톤) 등 3척의 선박검사를 실시하고 검사증서를 교부하였다.

### 2. 관계법령 및 판단기준

「어선법 시행규칙」 제55조 제1항 제1호, [별표8] 제2호 가목 및 [별표 16] 제3호 카목에는 낚시어선으로 사용하지 않는 어장관리 및 구획어업에 종사하는 어선인 경우 연안(도서를 포함)으로부터 5마일 이내에서 항해하는 조건으로 주기관의 개방검사를 면제하도록 규정되어 있다.

그리고 「어선검사지침」 1.6.2-3 나목에는 같은 법 시행규칙 [별표 16] 제 3호 카목에 따라 검사 준비를 일부 면제한 기관을 사용하는 경우, 어선검사 증서 항해와 관련한 조건 란에 “어장관리에 사용하는 조건으로 연안(도서 포함)으로부터 5마일이내의 수역에 한정함(낚시어선업 겸용 금지)”를 기재 하여 발급하도록 규정하고 있다.

따라서 검사 준비를 일부 면제한 어선에는 항해와 관련한 조건에 제한 조건을 부여하여 소유자, 운영자 및 유관기관에 검사정보를 제공해야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 선박들에 대하여 [표] “항해와 관련한 조건 기재 현황”과 같이 3척의 어선검사증서에 항해와 관련한 조건을 부적정하게 작성하였다.

[표] 항해와 관련한 조건 기재 현황

| 구분 | 어선번호 및 명칭                      | 검사일자          | 검사종류    | 사유                                                                             |
|----|--------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 00000000-00000000<br>(□△△△□□호) | 2025. 12. 16. | 정기검사    | ◦ 항해와 관련한 조건에 “어장관리에 사용하는 조건으로 연안(도서포함)으로부터 5마일이내의 수역에 한정함” 기재 누락              |
| 2  | 00000000-00000000<br>(□△호)     | 2026. 2. 27.  | 제1종중간검사 | ◦ 항해와 관련한 조건에 “어장관리에 사용하는 조건으로 연안(도서포함)으로부터 5마일이내의 수역에 한정함(낚시어선업 겸용 금지)” 기재 누락 |
| 3  | 00000000-00000000<br>(△△호)     | 2026. 4. 30.  | 정기검사    | ◦ 항해와 관련한 조건에 “어장관리에 사용하는 조건으로 연안(도서포함)으로부터 5마일이내의 수역에 한정함(낚시어선업 겸용 금지)” 기재 누락 |

위 업무를 부적정하게 처리한 주된 원인은 위 선박검사를 수행한 검사원이 관련 규정확인을 소홀히 한 것이고, 동일한 감사 지적사례<sup>5)</sup>에 대한 교육이 충분히 이뤄지지 않은 것 또한 원인이다.

### 4. 조치할 사항

#### 포항지사장은

① 앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기를 바라며, 이미 종결된 3

5) 사천지사 종합감사 결과 알림 : 감사실-2862(2025. 8. 28.)

척의 어선검사보고서를 수정 하도록 조치하고,(시정)

② 위 업무처리를 부적정하게 수행한 검사원 △급 □□□에 대해서는  
주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)